

1506479-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506479-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506479-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS JOSE ALVES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Vinicius José Alves Pereira, devidamente qualificado nos autos na fl. 18, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 17/março/2022, por volta das 18h15, na Avenida Águia de Haia, 1090, Parque Paineiras, nesta cidade, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça e violência, uma bolsa, documentos pessoais e o veículo VW/Gol, placas FND-8243, de propriedade da vítima Gisela Fazano Ferreira Lima Alexandre. De acordo com a denúncia, o réu visualizou a vítima no interior do veículo VW/Gol, placas FND-8243 estacionado na via, dela se aproximou e anunciou o assalto; a ofendida se assustou, tentou se evadir do local, momento em que o averiguado, de forma violenta, atracou-se com a vítima, puxando das mãos dela a chave do carro e a bolsa que portava com seus pertences e documentos pessoais; na posse dos bens, o indiciado fugiu, subtraindo-os; a ofendida acionou a polícia militar e noticiou os fatos; logo em seguida, policiais em patrulhamento avistaram o denunciado conduzindo o automóvel VW/Gol, placas FND-8243 na contramão da via e de forma

irregular, motivo pelo qual o abordaram; em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do suspeito; no entanto, em vistoria realizada no veículo, os policiais encontraram documentos pessoais em nome da ofendida; em pesquisas realizadas por meio do COPOM, os agentes constataram que o carro era produto de roubo ocorrido há poucos minutos, momento em que o suspeito, questionado, confessou a prática delitiva.

A denúncia (fls. 74/75) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/70) e foi regularmente recebida em 31/março/2022 (fls. 81/83).

O acusado foi citado/notificado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/78).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams), sendo o acusado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela parcial condenação do réu, mas pelo crime de furto; em pedido subsidiário, solicitou a aplicação da pena no mínimo legal. É o relatório.

Decido.

Durante a instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados, de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

O réu é confesso.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Vinicius José Alves Pereira, 32 anos, confessou a autoria delitiva; estava na sua casa quando começou a beber; misturou essa medicação com drogas e com remédio para dormir; estava sem dinheiro; realmente subtraiu o carro da ofendida; o vidro estava aberto e a chave no contato; depois que ela apareceu acabou realmente pegando a chave das mãos dela; não houve uso de arma de fogo; apenas pediu as chaves e ela deu; os pertences dela estavam no banco do passageiro; (áudio sistema SAJ).

Vejam a prova do contraditório.

A vítima Gisela Fazano Ferreira Lima Alexandre narrou que, quando foi buscar sua filha no médico, ao encostar o carro, que estava com os vidros abertos, o réu se aproximou e anunciou o roubo, apontando dois dedos para as chaves do carro; na sequência, saiu do carro com as chaves, pegou a bolsa e saiu correndo; ao olhar para trás, viu ele correndo atrás; ele queria as chaves do carro e insistia com a depoente para que lhe entregasse; quando ele colocou a mão na cintura, acabou entregando as chaves; o réu ainda pegou sua bolsa e fugiu com seu veículo; o réu foi abordado em seguida; foi até o DP, local onde seus bens foram recuperados; fez o reconhecimento pessoal no DP; reconheceu o réu através do Teams áudio sistema SAJ).

O PM Luis Flávio Prestes relatou que, em patrulhamento, avistou o veículo no contra-fluxo dirigindo de forma perigosa; abordado, alguns pertences da vítima foram encontrados no interior do carro; ele não soube informar a procedência do carro nem dos pertences; o COPOM informou que era produto de roubo; em contato com a vítima no DP, ela contou que foi abordada pelo réu quando estava dentro do seu carro (áudio sistema SAJ).

A testemunha Cleiton Luciano Pinto, policial militar, narrou que, em patrulhamento, avistou um carro em alta velocidade cometendo infrações de trânsito; abordado, o COPOM informou que era produto de roubo; o réu negou a subtração do carro e dos pertences das vítimas; no DP, em contato com a vítima, ela narrou que o réu usou de violência para pegar seus pertencentes e carro (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do delito, existem provas suficientes da subtração dos bens.

Como se vê, a declaração da vítima somada à confissão do réu, indicam a participação de Vinicius no evento.

Portanto, correto afirmar que o envolvimento do acusado restou devidamente comprovado, devendo responder pelo delito praticado.

Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto. A narrativa da vítima que, após descer do carro com as chaves, foi perseguida pelo réu que insistia com ela para que lhe entregasse, fazendo com que, ao final, lhe desse as

chaves, configura crime de roubo na modalidade grave ameaça.

Os bens subtraídos foram recuperados somente após a polícia militar abordar o acusado em via pública, pois ele dirigia o veículo na contramão da via e de forma irregular, o que torna o delito consumado, uma vez que por um breve espaço de tempo o denunciado obteve a posse tranquila da res.

E, ainda, se assim não fosse, há a Súmula 582, STJ que colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral - Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima – Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o artigo 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.

O réu é reincidente específico (fl. 96 - processo 0085849-57.2018, fls. 96/97 - processo 1523545-59.2019).

Assim e atento as demais diretrizes do artigo 59, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Na segunda fase, presente a dupla reincidência específica, elevo a pena anterior em 1/4 (um quarto), chegando a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa. Presente ainda a atenuante da confissão, efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto) chegando a pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa. Torno esta pena definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

O fato de ser reincidente e, levando-se em conta o tipo de delito perpetrado - roubo -, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar Vinicius José Alves Pereira, qualificado nos autos na fl. 18, incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal ao condenado.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou toda a instrução processual encarcerado, bem como, uma vez que não houve qualquer inovação no processo que justifique a possibilidade de recorrer em liberdade, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora, diante da prolação do édito condenatório, determino que o réu não poderá apelar em liberdade.

Recomendem-se no cárcere onde se encontra custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, concedo ao réu a isenção das custas do processo.

Bens apreendidos e devolvidos à vítima.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.